EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Missão, partido político com representação no Congresso Nacional, CNPJ nº 52.924.566/0001-03, com sede na Av Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 1681, Salas 111 e 112, Anexo 1238, São Paulo - SP, CEP 04571-011, devidamente autorizado por seu diretório nacional, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por meio de seus advogados cuja procuração **com poderes específicos para impugnar as normas cujo controle de constitucionalidade se pede** segue anexa, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

a fim de que o Supremo Tribunal Federal **faça interpretação conforme a Constituição Federal dos arts. 9º, §1º, 16 parágrafo único e art. 20 da Lei 15.211 de 2025**, tendo como parâmetro de controle os arts. 5º, LXXIX, 170 e 229 da Constituição Federal.

Anexo, segue a procuração, o estatuto do partido, a prova de representação partidária na Câmara dos Deputados e a cópia do ato impugnado.

Pede-se que a presente ADI seja distribuída a um dos eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal.

(assinado digitalmente)

Luiz Felipe da Rocha Azevedo Panelli

OAB-SP 305.351

Catalina Soifer

OAB-SP 227.996

Lucas de Lemos Mehero

OAB-SP 419.260

Egrégio Supremo Tribunal Federal

Eminentes Ministros

A presente ADI tem como objetivo a interpretação conforme a Constituição Federal dos arts. 9º, §1º da Lei nº 15.211 de 2025, tendo como parâmetro de controle o art. 5º, LXXIX, 170 e 229 da Constituição Federal.

A Lei nº 15.211, chamada de "ECA Digital", institui uma série de salvaguardas para o acesso de crianças e adolescentes à internet, com o objetivo de impedi-los de acessar materiais impróprios ou que possam levá-los a ter uma conduta de risco.

A Lei é meritória e traz avanços importantes na proteção das crianças e adolescentes, mas é importante que o STF imponha balizas na interpretação de alguns dispositivos, a fim de que não haja interpretação inconstitucional.

Preliminarmente, da legitimidade ativa

A Missão é um partido político, devidamente regulamentado perante o TSE. Não se trata de mera agremiação partidária, ou seja, de partido político em formação; trata-se de partido político plenamente operacional, cujos requisitos de formação foram devidamente aferidos pelo TSE.

Atualmente, a Missão **tem representantes no Congresso Nacional**, como mostra o documento anexo, emitido pelo sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, que mostra o número de cada bancada partidária[1]. Isto faz com que haja plena legitimidade para que ela atue no polo ativo de ações de controle abstrato de constitucionalidade.

[1] https://www.camara.leg.br/internet/deputado/bancada.asp

No mais, há autorização do presidente do partido, expressa por meio de uma procuração com poderes específicos para impugnar as normas de que trata esta ADI, o que é suficiente, conforme mostra a doutrina:

> O Supremo Tribunal Federal entende que, para propor ação direta, suficiente se afigura a decisão do presidente do partido, dispensando, assim, a intervenção do diretório partidário. A orientação jurisprudencial encaminhou-se, todavia, no sentido de exigir que da procuração outorgada pelo órgão partidário constem a lei ou os dispositivos a serem impugnados.
>
> MENDES, Gilmar F.; BRANCO, Paulo Gustavo G. Série Idp - Curso de Direito Constitucional - 20ª Edição 2025. 20. ed. Rio de Janeiro: SRV, 2025. E-book. p.1249. ISBN 9788553627233. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553627233/. Acesso em: 17 mar. 2026, pág. 1249

Mesmo sendo desnecessária a autorização do diretório nacional, informamos que, por excesso de cautela, o diretório se reuniu e autorizou o ajuizamento desta ADI, conforme mostra ata de reunião anexa.

Preliminarmente, do cabimento de ADI

O controle de constitucionalidade abstrato está sendo exercido em face de lei federal, editada posteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988.

O parâmetro de controle é o texto da Constituição Federal, diretamente. Os dispositivos que servem como parâmetro de controle estão devidamente delineados.

A ofensa se dá de forma direta, do texto da lei federal em relação ao texto da Constituição Federal, sem necessidade de cotejo do texto normativo impugnado com qualquer outro dispositivo normativo que não o texto da Constituição Federal.

No mais, o STF reconhece a possibilidade do uso do controle abstrato para fazer interpretação conforme a Constituição Federal, conforme mostra a doutrina:

> A interpretação conforme a Constituição passou a ser utilizada, igualmente, no âmbito do controle abstrato de normas. Consoante a prática vigente, limita-se o Supremo Tribunal Federal a declarar a legitimidade do ato questionado desde que interpretado em conformidade com a Constituição. O resultado da interpretação, normalmente, é incorporado, de forma resumida, na parte dispositiva da decisão.
>
> MENDES, Gilmar F.; BRANCO, Paulo Gustavo G. Série Idp - Curso de Direito Constitucional - 20ª Edição 2025. 20. ed. Rio de Janeiro: SRV, 2025. E-book. p.1384. ISBN 9788553627233. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553627233/. Acesso em: 17 mar. 2026, pág. 1384

Mérito

As inconstitucionalidades ora apontadas dizem respeito, basicamente, à possibilidade aberta pela Lei de coleta de dados biométricos de usuários de internet, bem como na vedação do uso de certos serviços a despeito da autorização dos pais.

Primeiro dispositivo impugnado - art. 9º, §1º, da Lei 15.211 de 2025

O primeiro dispositivo legal impugnado é o art. 9º §1º:

§ 1º Para dar efetividade ao disposto no *caput*, deverão ser adotados mecanismos confiáveis de verificação de idade a cada acesso do usuário ao conteúdo, produto ou serviço de que trata o caput deste artigo, vedada a autodeclaração.

O dispositivo acerta ao vedar a autodeclaração. Tornou-se comum que o acesso a sítios eletrônicos que têm materiais pornográficos ou outro tipo de material impróprio simplesmente questionem o usuário se este tem mais de 18 (dezoito) anos, sendo que o conteúdo é integralmente liberado após o usuário afirmar que tem tal idade.

Por óbvio, tal mecanismo de controle é extremamente ineficaz, sendo quase simbólico.

Nesse sentido, o art. 9º §1º da Lei prevê a possibilidade do uso de "mecanismos confiáveis" para verificação de idade. O uso da expressão vaga e aberta serve para não impedir que novos meios de verificação, que porventura fiquem disponíveis com o avanço tecnológico, tenham seu uso impedido pela nova Lei.

Ocorre que um dos "mecanismos confiáveis" é a coleta de dados biométricos. Tais dados se referem a traços que identifiquem e individualizem uma pessoa, tais como impressão digital, impressão de íris, voz, reconhecimento facial e outros. Basicamente, através da biometria, o computador identifica uma pessoa, distinguindo-a das demais.

A utilização deste tipo de coleta de dados como pré-requisito para acessar certos espaços virtuais traz potenciais riscos sérios à privacidade das pessoas. Os computadores podem deter os dados biométricos, facilitando a identificação para diversos fins possíveis. Tais dados podem ser indevidamente transmitidos a outras pessoas ou analisados por inteligência artificial, que é uma tecnologia promissora, mas ainda não regulamentada.

Dados biométricos, como impressões digitais, reconhecimento facial ou íris são

características permanentes do corpo humano. Se essas informações forem vazadas, roubadas ou utilizadas indevidamente, o indivíduo não tem como “trocar” sua biometria da mesma forma que poderia alterar uma senha comprometida, por exemplo.

A coleta obrigatória desses dados amplia significativamente o poder de vigilância de empresas e plataformas, permitindo o rastreamento detalhado da identidade e do comportamento de usuários. Isso cria o risco de formação de grandes bancos de dados biométricos que podem ser usados para monitoramento, perfilamento ou compartilhamento com terceiros sem pleno controle do usuário.

O art. 5º, LXXIX, da Constituição Federal, trata da proteção dos dados pessoais. O dispositivo foi inserido pela Emenda à Constituição Federal nº 115 de 2022, que inseriu tal proteção no rol dos direitos individuais. Em boa hora, o Poder Constituinte Derivado fez tal alteração, porque o avanço brutal da tecnologia - que tem impactos muito positivos na sociedade - pode ter um mau uso, que faz com que a privacidade das pessoas fique vulnerabilizada. Os computadores podem, perfeitamente, saber onde uma pessoa estava, aonde ela foi, qual foi o horário, o trajeto, se houve comunicação com alguém no trajeto, etc.

Se a tecnologia não tiver salvaguardas legais, corre-se o risco de submeter a sociedade a uma distopia tecnológica, em que não há privacidade. Justamente para evitar tal cenário é que houve a promulgação tanto da Emenda à Constituição Federal nº 115 quanto da Lei nº 13.709 de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

É certo que a Lei ora impugnada não ignora tal realidade. O seu art. 13 da Lei traz uma salvaguarda importante, dispondo que os dados coletados não serão usados para outros fins. Entendemos, porém, que tal salvaguarda é insuficiente.

É extremamente perigoso permitir que o acesso a determinados sítios eletrônicos seja feito por meio de coleta de dados biométricos. Mesmo que os provedores e

controladores dos sítios ajam com boa-fé e queiram cumprir a lei - o que nem sempre é garantido -, há uma imensa vulnerabilidade dos dados coletados, que podem ser acessados por terceiros maliciosos. Periodicamente, temos a notícia de que *hackers* invadem sistemas e acessam os dados lá armazenados, e não há nada que previna que isto seja feito com relação aos dados biométricos.

Importante frisar que os dados biométricos, ao fazerem uma identificação da pessoa, distinguindo-a das demais, afetam os **direitos de personalidade**, já que a voz, a imagem, a impressão digital, a íris e outras características são justamente o que distingue cada pessoa dos demais.

Como exemplo, vejamos que o STF está analisando a constitucionalidade de um dispositivo inserido na Lei de Execução Penal, que determina que os presos têm que fornecer ao Estado material genético, que permita ao Estado identificá-los. A repercussão geral da questão foi admitida por meio do Tema 905. Citamos o seguinte trecho do acórdão que admite a repercussão geral, redigido pelo eminente decano do STF:

> "A inclusão e manutenção de perfil genético de condenados em banco de dados estatal não é aceita, de forma unânime, como compatível com direitos personalidade e prerrogativas processuais, consagrados pelo art. 5º da CF. Há decisões de Tribunais de Justiça afastando a aplicação da lei'.
>
> "O STF já acolheu reclamações do Ministério Público, fundadas na Súmula Vinculante 10, contra atos de Tribunal de Justiça mineiro que afirmavam a inconstitucionalidade do art. 9-A da Lei 7.210/84, sem observar a reserva de plenário – Reclamações 19.843, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 25.6.2015; 19.208, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.9.2015; 20.950, Cármen Lúcia; 23.163, Teori Zavascki.
>
> Trata-se de questão constitucional que tem relevância jurídica e social".

> “No caso concreto, o recorrente, condenado por crimes praticados com violência contra a pessoa e por crimes hediondos, insurge-se contra a inclusão e manutenção de seu perfil genético em banco de dados, sob a alegação de violação a direitos da personalidade e da prerrogativa de não se autoincriminar”.

Se há sérias dúvidas sobre a constitucionalidade de um dispositivo que força pessoas condenadas por crimes hediondos a fornecer material genético de forma indolor, que dirá em relação à lei ora impugnada, que pode - se interpretada de maneira avessa à Constituição Federal - forçar pessoas (crianças, adolescentes ou adultos) a fornecerem seus dados biométricos a um servidor controlado por pessoa jurídica de direito privado ou pessoa física.

Obrigar o fornecimento de biometria como condição para participação em ambientes digitais é desproporcional e invasivo, pois submete os indivíduos a riscos permanentes à sua privacidade em troca de um serviço que, em muitos casos, poderia ser acessado por meios de autenticação menos intrusivos.

Segundo dispositivo impugnado - art. 16 da Lei 15.211 de 2025

O segundo dispositivo impugnado é o art. 16, parágrafo único, da Lei 15.211. A redação é a seguinte:

> Art. 16…
> Parágrafo único. Na hipótese de tratamento de dados de crianças e de adolescentes, sobretudo quando realizado para fins que não os estritamente necessários para a operação do produto ou serviço, o controlador a que se refere o inciso VI do art. 5º da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), deverá:

I – mapear os riscos e envidar esforços para mitigá-los; e
II – elaborar relatório de impacto, de monitoramento e de avaliação da proteção de dados pessoais, a ser compartilhado sob requisição da autoridade administrativa autônoma de proteção dos direitos de crianças e de adolescentes no ambiente digital, na forma de regulamento.

O dispositivo determina que seja observada a LGPD e que haja mapeamento de riscos e elaboração de relatórios. Tais medidas são necessárias e suficientes para proteger dados coletados de forma ordinária, **mas são insuficientes para autorizar, com segurança, a coleta de dados biométricos**.

Conforme já explicamos, os dados biométricos são muito sensíveis e dizem respeito aos direitos de personalidade. Se há fundadas dúvidas se o Estado pode, de forma sigilosa e com condenação criminal por crime hediondo, armazenar o perfil genético (que é dado biométrico) das pessoas, que dirá um servidor privado, em casos em que o objetivo é apenas aferir a idade dos usuários da internet.

A Lei pode e deve determinar que haja identificação do usuário, garantindo-se a vedação do acesso de material impróprio por crianças e adolescentes. Há muitos métodos para se fazer isso e, seguramente, o avanço tecnológico trará bem-vindas novidades. O que é inconstitucional é a coleta e análise de dados **biométricos**, que dizem respeito diretamente à personalidade dos usuários.

Terceiro dispositivo impugnado - art. 20 da Lei nº 15.211 de 2015

O art. 20 da Lei impugnada têm a seguinte redação:

Art. 20. São vedadas as caixas de recompensa (*loot boxes*) oferecidas em jogos eletrônicos

direcionados a crianças e a adolescentes ou de acesso provável por eles, nos termos da respectiva classificação indicativa.

O dispositivo veda as chamadas “caixas de recompensa” em jogos virtuais. As tais “caixas de recompensa” são itens virtuais que trazem vantagens aos jogadores. Os itens podem ser meros adereços visuais ou itens que dão vantagem real em relação aos demais jogadores.

O motivo da vedação legal é que as caixas de recompensa podem ser interpretadas como um mecanismo de jogo de azar. Elas usam um mecanismo psicológico de “controle variável”, em que o jogador quer sempre adquirir “só mais uma” caixa de recompensa, para ver o que tem dentro. É este o mecanismo psicológico que causa vícios. Ademais, como muitas caixas de recompensa são pagas, os usuários podem gastar altas quantias em momentos de euforia, sem perceber o volume dos gastos.

O cérebro de adolescentes, por estar em formação, é mais suscetível aos vícios. Ademais, os adolescentes não têm discernimento financeiro.

Sem dúvida, a escolha sobre o uso de caixas de recompensa não deve ser feita apenas pelos adolescentes. Ocorre que a vedação, pura e simples, é medida demasiadamente drástica. **Cabe aos pais autorizar**, de maneira prévia e expressa, o uso de tais dispositivos.

A única interpretação constitucional dos dispositivos legais ora impugnados é a que dá aos pais a opção de autorizar, de maneira prévia, expressa e bem informada, o uso das caixas de recompensa, inclusive optando por impedir a sua compra ou limitando o volume dos gastos.

A proibição pura e simples é inconstitucional por violar o art. 229 da Constituição Federal, que dá aos pais a autoridade para criar e educar os filhos menores.

É evidente que o art. 229 da Constituição Federal não alija o Estado e a sociedade da proteção das crianças e dos adolescentes. O art. 227 da Constituição Federal, aliás, determina que a proteção cabe à família, ao Estado e à sociedade. Ocorre que o dever de cada um dos entes (família, Estado e sociedade) em relação à proteção de adolescentes é diferente.

À família cabe a proteção imediata, dirigindo a educação moral das crianças e adolescentes. Tal direção pressupõe o acompanhamento das atividades lúdicas, escolhendo quais jogos e diversões são apropriados e impondo limites quanto ao tempo e ao modo de usar os jogos eletrônicos.

A lei brasileira sempre reconheceu o poder dos pais para definir o conteúdo adequado para o consumo dos seus filhos. O art. 75, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dá aos pais o poder de permitir que os filhos menores de dez anos frequentem espetáculos, em sua companhia. O Ministério da Justiça permite que adolescentes com mais de 16 (dezesseis) anos vejam filmes classificados como restritos a maiores de 18 (dezoito) anos e que crianças e adolescentes com mais de 10 (dez) anos assistam filmes classificados como restritos a maiores de 16 (dezesseis) anos, **desde que com autorização dos pais.**

O Poder Executivo, portanto, admite que a autorização dos pais pode mitigar o rigor das classificações indicativas, dentro de certos critérios. Isto é assim porque os pais conhecem intimamente as suas crianças e adolescentes e sabem quando estão maduras para assistir certos conteúdos.

Evidentemente, há casos de vedação intransponíveis, mesmo com a autorização dos pais. Não se cogita em permitir que menores de 18 (dezoito) anos frequentem

estabelecimentos de diversões cujo conteúdo do espetáculo é explicitamente sexual, por exemplo.

No caso de jogos eletrônicos em que as crianças e adolescentes podem participar, cabe aos pais decidir sobre o uso das caixas de recompensa. Uma autorização expressa e prévia é rigorosa o suficiente para salvaguardar o bem-estar psíquico dos menores.

Se assim não fosse, estaríamos diante de um paradoxo: os pais podem autorizar os adolescentes com mais de 16 (dezesseis) anos a ver filmes feitos para maiores de 18 (dezoito) anos - que muitas vezes têm cenas de sexo ou violência -, mas não poderiam autorizá-los a usar um dispositivo dentro de um jogo feito para crianças e adolescentes, sendo que o jogo em si não é vedado às crianças e adolescentes. Tal interpretação não faria sentido.

Acreditamos, então, que a vedação do art. 21 da Lei impugnada deve ser interpretada de acordo com o art. 229 da Constituição Federal, permitindo aos pais a autorização prévia e expressa do uso de tais dispositivos, bem como a imposição de limites.

Por fim, note-se que o art. 170 da Constituição Federal assegura a livre iniciativa no âmbito dos entes privados. Isto significa que cada empresário - pessoa física ou jurídica - pode escolher o melhor modelo de negócios, dentro da lei. Isto é importante porque permite a inovação e o surgimento de novos modelos de negócios, o que gera riqueza e desenvolvimento.

Obviamente, há vedações legais para a atividade empresarial, em especial em relação àqueles negócios cujo consumidor sejam crianças e adolescentes. Ocorre que o Estado deve equilibrar o mandamento constitucional da proteção às crianças e adolescentes com a livre iniciativa. Isto se faz por meio da imposição de restrições que sejam suficientes para garantir o bem-estar das crianças e dos adolescentes, impedindo, porém, as restrições que sejam demasiadamente duras e desnecessárias, afetando a livre iniciativa.

Os jogos eletrônicos têm uma sistemática muito própria de desenvolvimento. Como qualquer produto de informática, evoluem muito rapidamente. Em poucos anos, teremos novas tecnologias que são hoje inimagináveis, inclusive na aferição de identidade dos usuários.

É importante que seja determinado pelo STF que a única leitura constitucional das leis que protegem crianças e adolescentes em relação às diversões eletrônicas é aquela que, além de vedar conteúdo claramente e explicitamente impróprio, dá aos pais o controle do que será consumido, mediante autorização prévia e expressa.

Da medida cautelar

Pedimos que o STF suspenda, cautelarmente, os dispositivos impugnados. A suspensão deve se dar apenas em relação àquelas interpretações que não se coadunam com a Constituição Federal, de acordo com o que expusemos nesta petição.

A coleta de dados biométricos, uma vez feita, gera prejuízos irreparáveis. Os dados biométricos podem cair em mãos erradas ou serem usados de forma maliciosa, ferindo para sempre o direito de personalidade das pessoas. Está configurada a urgência, portanto.

Quanto às restrições sobre os jogos eletrônicos, temos que o setor de jogos e diversões eletrônicas é responsável pela criação de riqueza, inovação e empregos. Uma proibição súbita do seu uso - ou do uso de certas funcionalidades - por crianças e adolescentes pode ter efeitos econômicos terríveis em detrimento de tal setor. Mesmo que, posteriormente, o STF desse provimento aos pedidos desta ADI, os prejuízos econômicos já estariam concretizados, com perda de emprego e riqueza. De novo, há urgência.

A concessão da medida cautelar ora requerida **não vulnerabilizará** as crianças e adolescentes. Ainda haverá necessidade de identificação para impedir que elas acessem

sítios eletrônicos com material impróprio, mas a identificação não será por coleta de dados biométricos. Também haverá necessidade de autorização parental para o uso de caixas de recompensa em jogos eletrônicos, o que afasta os riscos às crianças e adolescentes.

Pedido

Ante o exposto, pede-se:

Como medida cautelar

1. Intimação das duas Casas do Congresso Nacional e do presidente da República, para que se manifestem sobre a medida cautelar, em no máximo 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10 da Lei 9.868;
2. Intimação do Advogado-geral da União e do Procurador-Geral da República, para que se manifestem sobre a medida cautelar em no máximo 3 (três) dias;
3. Suspensão cautelar dos arts. 9º, §1º e 16, parágrafo único, da Lei 15.211 de 2025, afastando qualquer interpretação que permita a coleta de dados biométricos;
4. Suspensão cautelar do art. 20 da Lei 15.211 de 2025, afastando qualquer interpretação que impeça de forma absoluta o uso das “caixas de recompensa”, permitindo-se tal uso com autorização prévia e expressa dos pais;

Pedido definitivo

1. Intimação das duas Casas do Congresso Nacional e do presidente da República, para que se manifestem sobre o mérito desta ADI, em no máximo 30 (trinta) dias, nos termos do art. 6º da Lei 9.868;
2. Intimação do Advogado-geral da União e do Procurador-Geral da República, para que se manifestem sobre o mérito desta ADI em no máximo 15 (quinze) dias, nos termos do art. 8º da Lei 9.868;

3. Declaração de interpretação conforme a Constituição Federal dos arts. 9º, §1º e 16, parágrafo único, da Lei 15.211 de 2025, a fim de vedar a coleta de dados biométricos;
4. Declaração de interpretação conforme a Constituição Federal do art. 20 da Lei 15.211 de 2025, a fim de vedar a proibição do uso das "caixas de recompensa" em jogos eletrônicos, permitindo-as com autorização prévia e expressa dos pais ou responsáveis pela criança e adolescente.

Dá-se à causa o valor simbólico de R$1.000,00.

As intimações devem ser feitas em nome dos advogados do Autor, Luiz Felipe da Rocha Azevedo Panelli (OAB-SP 305.351) e Lucas de Lemos Mehero (OAB-SP 419.260), cujo escritório fica na Av. Jandira, nº 404, cjto. 88, São Paulo - SP, CEP 04080-002, sob pena de nulidade.



(assinado digitalmente)

Luiz Felipe da Rocha Azevedo Panelli

OAB-SP 305.351

Catalina Soifer

OAB-SP 227.996

Lucas de Lemos Mehero

OAB-SP 419.260